P U T U S A N
Nomor 1345/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI SAPTORO PUTRA**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan B. Zein Hamid Km 5 Gg. Amal Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa Rendi Saptoro Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh didampingi oleh Hj.Erlina,S.H., Sri Wahyuni,S.H., Desi Rianan Harahap,SH.,MH., Syarifahta Sembiring,S.H., Elfina ,S.H., dan Betti Sumianti Pinem,S.H., masing-masing Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum ”Menara Keadilan” beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan 1345/Pid.Sus/2023/PN tertanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1345/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1345/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Terdakwa agar diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Brigjen Katamso Gg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 1,1 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA menjual narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan. Kemudian saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan sekira pukul 14.30 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendatangi terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA lalu terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA menyuruh untuk menunggu karena akan pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA kembali mendatangi saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Kemudian saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- Selanjutnya terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DEBOY (dalam lidik). Selanjutnya saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA beserta dengan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3467/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 gram mengandung narkotika milik terdakwa atas nama RENDI SAPTORO PUTRA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RENDI SAPTORO PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu seberat 1,1 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA memiliki narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan. Kemudian saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan sekira pukul 14.30 Wib saksi TOGU S. MAJU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIMAMORA mendatangi terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA lalu terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA menyuruh untuk menunggu karena akan pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA kembali mendatangi saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Kemudian saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto. Selanjutnya saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa terdakwa RENDI SAPTORO PUTRA beserta dengan barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3467/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 gram mengandung narkotika milik terdakwa atas nama RENDI SAPTORO PUTRA yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RENDI SAPTORO PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TOGA M. PARHUSIP** didepan persidangan dibawah sumpah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan karena menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kemudian Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan sekira pukul 14.30 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh untuk menunggu karena akan pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA lalu menunjukan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DEBOY (dalam lidik);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. DEDI IRWANTO TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan karena menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh informan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kemudian Saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan sekira pukul 14.30 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh untuk menunggu karena akan pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA lalu menunjukan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DEBOY (dalam lidik);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. TOGU S. MAJU SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dipinggir Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan karena menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Kemudian Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan sekira pukul 14.30 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendatangi Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu Terdakwa menyuruh untuk menunggu karena akan pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA lalu menunjukan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DEBOY (dalam lidik);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa didatangi oleh (polisi yang menyamar) dan berkata “ada barang bang” lalu terdakwa menjawab “ada bang, abang mau ngambil berapa”, lalu pembeli (polisi yang menyamar) menjawab “mau ngambil satu ji bang, berapa per zi nya bang” lalu terdakwa menjawab “per zi harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)”, lalu pembeli (polisi yang menyamar) menjawab “yaudah bang, ada barangnya abang”, lalu terdakwa menjawab “yaudah tunggu sini biar aku ambil shabunya sama teman ku”;
- Bahwa Terdakwa pergi menjumpai DEBOY (dalam lidik) dan sekira pukul 14.45 Wib setelah bertemu dengan DEBOY (dalam lidik) terdakwa langsung bertanya kepada DEBOY (dalam lidik) “bang ini ada yang mau beli satu ji 1 (gram)”, lalu DEBOY (dalam lidik) menjawab “siapa yang mau beli” lalu terdakwa menjawab “ada orang yang mau beli”, lalu DEBOY (dalam lidik) menjawab “yaudah nah ini shabu nya” sembari memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu lalu DEBOY (dalam lidik) memberikan uang kepada terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang capek terdakwa lalu terdakwa langsung pergi menjumpai calon pembeli (polisi yang menyamar) tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib setelah jumpa dengan calon pembeli tersebut (polisi yang menyamar) tersebut, terdakwa langsung menunjukan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datanglah beberapa orang mengaku petugas Kepolisian dari Direktorat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reserse Narkoba Polda Sumut yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama DEBOY (dalam lidik);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib para Saksi dihubungi oleh informan yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran dan sekira pukul 14.30 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendatangi Terdakwa lalu terdakwa menyuruh untuk menunggu karena akan pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Kemudian saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DEBOY lalu Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3467/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 gram mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Terdakwa yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RENDI SAPTORO PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah: Semua unsur dari delik telah dipenuhi;

- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **RENDI SAPTORO PUTRA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Polri Polrestabes Medan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada pihak polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan cara melakukan pesanan sabu saat Terdakwa hendak menyrahkan sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika golongan I jenis sabu. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib para Saksi dihubungi oleh informan yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu diseputaran Jalan Brigjen Katamso Gg. Perbatasan Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran dan sekira pukul 14.30 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendatangi Terdakwa lalu terdakwa menyuruh untuk menunggu karena akan pergi mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut. Kemudian saksi TOGA M. PARHUSIP, saksi DEDI IRWANTO TARIGAN dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari DEBOY lalu Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika jenis sabu dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3467/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,1 gram mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Terdakwa yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama RENDI SAPTORO PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Pemerintah maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukannya akan tetapi merupakan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI SAPTORO PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eti Astuti, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hj. Ermahyanti Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara Teleconfence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Nurmiati, S.H.
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H.,M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)